

1513108-33.2021.8.26.0019
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 04/03/2022

... GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
1ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1513108-33.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513108-33.2021.8.26.0019

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2294619/2021 - 04º D.P. AMERICANA, 21086530 - 04º D.P. AMERICANA, 1616/21/350 - 04º D.P. AMERICANA, 2294619 - 04º D.P. AMERICANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DENNIS AUGUSTO DOS SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDRE CARLOS DE OLIVEIRA

VISTOS

DENNIS AUGUSTO DOS SANTOS está sendo processado como incurso no artigo 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, acusado de no dia 28 de outubro de 2021, por volta de 1h11, na Rua Florindo Cibim, 3159, Parque das Nações, nesta cidade, ter subtraído, para ele, mediante rompimento de obstáculo, dezessete garrafas de suco de 390 ml, marca "Bioleve", avaliadas em R\$ 70,00, pertencentes à Ciro Giuseppe Marcondes Baliani.

Recebida a denúncia em 09 de novembro de 2021, fls. 100, o réu foi citado (fls. 124).

Resposta à acusação no prazo legal (fls. 125/129).

Na instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum. Ao final, o réu foi interrogado.

Sem mais requerimentos, substituídos os debates por memoriais, a acusação pugnou pela procedência da denúncia, provados os fatos criminosos, materialidade e autoria. Discorre sobre pena e regime (fls. 174/176).

A Defesa requer a absolvição por falta de provas. O réu teria negado a autoria e não houve flagrante. A mochila ou sacola com a mercadoria não foi apreendida com o réu. Os policiais agiram com excesso e violência. Reclama outras provas, como filmagem, fotos ou testemunhas. A vítima não suportou prejuízo. O réu teria ocupação lícita. Em caso de condenação, pena mínima, com recurso em liberdade e isenção da pena de multa (fls. 184/186).

É o relatório.

DECIDO.

É caso de condenação.

Preso e no auto de prisão correspondente, o réu afirmou morar na Rua Tailândia, logo acima do mercado e apenas recolhia recicláveis na via pública. Não praticou o furto. Negou que fosse dele a mala encontrada com as bebidas. Reclamou de agressão e ameaça feita Pelos Guardas Civis (fls. 08/09).

Em Juízo, garantiu que na data dos fatos, quarta-feira, passou por um barzinho na Rua Estados Unido, no bairro onde morava. Pegou algumas latinhas de reciclagem e já estava indo embora para a sua casa, quando a viatura se aproximou e os policiais o abordaram. Foi algemado e levado para frente do estabelecimento, onde os guardas apresentaram uma bolsa, com algumas garrafinhas de suco. O dono do estabelecimento chegou no local. Em seguida, foi apresentado no plantão policial. Não furtou nenhum objeto. Não havia nada em seu poder, nem tinha passado na frente do mercado ainda. Trabalhava com reciclagem. No dia, estava com algumas garrafas 'pet' e latinhas, dentro de um saco transparente. Os policiais apenas disseram que era o responsável pelo furto, algemaram-no e depois apresentaram uma bolsa preta com um monte de garrafinhas dentro. Os policiais não o ameaçaram, perguntaram se tinha passagem pela polícia e respondeu que sim. Quando chegaram ao Plantão Policial, foi constatado que havia suco dentro das garrafas.

A negativa do réu não encontra eco probatório.

Ciro Giuseppe Marcondes Baliani, vítima, explicou que não presenciou os fatos. Adiantou reconhecer o acusado na tele audiência como sendo a pessoa apresentada pelos policiais. Recebeu ligação durante a noite, informando-o de que tinham aberto o seu estabelecimento para furtar. Foi até o local e avistou os policiais com um rapaz detido. Não houve outros danos, apenas uma parte da grade foi estourada. Os produtos foram retirados pelo lado externo. O criminoso não chegou a entrar no comércio. Os pertences subtraídos foram recuperados. Não sofreu prejuízo.

Celso Tote Batista, Guarda Municipal, esclareceu que foram informados via rádio de que estava acontecendo um furto em um estabelecimento comercial. Tratava-se de um mercado, situado na Rua Florindo Cibim. Deslocaram-se até o endereço informado. Nas proximidades, se depararam com o Dennis, ele carregava uma sacola grande.

O acusado foi abordado e revistado. Dentro da sacola tinha dezessete garrafas de água cheias e cinco vazias. Indagado, prontamente o réu confessou que havia subtraído os produtos do mercado. Diante dos fatos, diligenciaram até o comércio e constataram que havia sido arrebatada uma tela de aço para poder retirar as garrafas. Solicitaram a equipe de perícia e os fatos foram narrados perante a autoridade policial. Com o acusado foram apreendidas garrafas de água da marca Bioleve. O réu foi abordado a uns trezentos metros do local do furto, aproximadamente.

Não há como fugir à conclusão, portanto, de que o réu foi mesmo o autor da infração, pois preso em flagrante, admitiu informalmente para os policiais a autoria, a par de levar com ele a sacola com os produtos subtraídos do comércio.

Assim surpreendido, cabia ao réu provar a lícita posse dos bens, o que não fez.

Tal apreensão, por si só, já justifica o entendimento no sentido de que 'Em tema de delito patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e

autoriza, por isso mesmo, o desate condenatório'' (JTACrSP 66/410).

Sua negativa não teve qualquer eco probatório.

O réu foi surpreendido pelos guardas municipais em posse da res furtiva.

A versão de Guarda Municipal, do mesmo modo, é segura e não deve ser desprezada tão só pela condição de agente da autoridade.

No TJSP:

"Ressalta-se, por oportuno, que os guardas civis municipais não estão impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação" Apelação Criminal nº 3029152-31.2013.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, sessão permanente e virtual da 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, j. 25 de fevereiro de 2022. FÁTIMA GOMES

E no C. STF

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j. 05.09.06 DJU 16.02.07);

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846);

Finalmente, no C. STJ:

"Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3. Habeas corpus não conhecido." (HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014).

Não há qualquer insignificância na conduta.

O bem subtraído tinha valor patrimonial e utilidade para a vítima.

Ensina Júlio Fabbrini Mirabete: "a excludente da tipicidade (do injusto) pelo princípio da insignificância (ou da bagatela), que a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, não está inserta na lei brasileira (JTERGS, 70/94, 71/41 e 82, etc.), mas é aceita por analogia, ou interpretação interativa, desde que não contra legem. Não há como confundir, por exemplo, pequeno valor da coisa subtraída com valor insignificante, ou ínfimo; no primeiro caso há somente um abrandamento da pena, no segundo há exclusão da tipicidade (RT 605/368, RSTJ. 53/34 5) ... Para complementar, segundo a doutrina, de modo geral, distingue-se a criminalidade de bagatela, dentre outras, com as seguintes características: a) escassa reprovabilidade; b) ofensa a bem jurídico de menor relevância; c) habitualidade; d) maior incidência nos crimes contra o patrimônio e no trânsito, além de uma característica de natureza político-criminal, qual seja, a da dispensabilidade da pena do ponto de vista da prevenção geral, se não mesmo sua conveniência do ponto de vista da prevenção especial". E prossegue: "É praticamente pacífico que não haverá furto quando da subtração de algo que tem valor econômico irrelevante, como

nos casos de subtração de um alfinete, um palito, uma flor vulgar, uma toalha de papel. O furto é material, não existindo sem que haja efetivo desfalque do patrimônio alheio" (Manual de Direito Penal, 21ª. Ed., vol. I e II, pp 118/119 e 225/226).

Na jurisprudência, em voto lapidar do E. Des. Francisco Galvão Bruno, exarado nos julgamentos dos recursos de apel. n. 990.09.291678-5, da Comarca de S. José do Rio Preto, em 15.4.2010, e 990.10.079006-4, da Comarca de S. Paulo, em 29.7.2010, verbis, que coloca em dúvida a possibilidade de se reconhecer tal tese:

"(...) Não há (...) possibilidade de se acolher a tese de atipicidade da conduta porque o princípio da insignificância ou bagatela não pode ser aplicado às hipóteses típicas penais previstas em lei (...) Não se infere de nenhum dispositivo do ordenamento pátrio a exclusão de tipicidade baseada no valor ínfimo (ou qualquer valor) do objeto furtado. Trata-se de construção doutrinária e jurisprudencial, com critérios de aplicação altamente subjetivos. E estabelecer limites para a aplicação do princípio da insignificância não é uma tarefa simples, pois exige juízo de valoração sobre a gravidade do fato, o que pode abrir caminho para arbitrariedades, insegurança jurídica e até convivência com a impunidade. Desta maneira, o valor econômico do bem objeto do crime pode ser levado em consideração, mas não como único parâmetro para fixação da pena e muito menos para exclusão da tipicidade. Afinal, o que aqui se julga não é o valor do bem, mas a conduta do agente. Certamente não estamos falando de um crime gravíssimo, mas também não se pode dizer que a ação delituosa foi insignificante ao ponto de não merecer tanto trabalho e custo do Estado (...)"

A negativa do réu, de outro tanto, está isolada nos autos. Não deu informações que pudessem confirmar a negativa.

Como ensina Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, "O entendimento jurisprudencial é no sentido de que o alibi constitui um a exceção de defesa e, como tal, cabe ao inculpatado o ônus de sua demonstração" (Da prova no processo Penal, editora Saraiva, 7ª ed. 2006, p.18).

O STF já teve oportunidade de decidir nesse sentido, no HC 68.964-7-SP, rel. Min. Celso de Mello, DJU 22.04.1994, cuja ementa tem o seguinte teor:

"O alibi, enquanto elemento de defesa, deve ser comprovado, no processo penal condenatório, pelo réu a quem seu reconhecimento aproveita".

No C. STJ:

"É, também, entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça que, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal. (...)" (HC 360.590 - SC, 5.ª T., rel. Ribeiro Dantas, 07.03.2017, v.u.);

"Verificando-se que a condenação se fundamentou em fatos e provas carreados aos autos, que revelaram que o paciente conhecia a procedência ilícita da bicicleta, argumentar que a defesa não se desincumbiu de demonstrar o contrário não revela inversão do ônus da prova, mas a correta divisão do ônus no processo penal" (HC 345.778 - SC, 5.ª T., rel. Reynaldo Soares da Fonseca, 10.03.2016, v.u.)

No E. TRF-1:

"Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ao comentar tal dispositivo, Guilherme de Souza Nucci esclarece que, 'como regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade' (In Código de Processo Penal Comentado, 13. ed., p. 367)" (Ap. Crim. 0023035-32.2011.4.01.3300 - TRF1, 3.ª T., rel. Mário César Ribeiro, 31.07.2018, v.u.).

De rigor, assim, a condenação do réu.

A materialidade foi provada pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de fls. 17, auto de avaliação de fls. 21/22, auto de entrega de fls. 19/20. O laudo pericial de fls. 115/119 comprova a qualificadora de rompimento de

obstáculo.

Fixação das penas.

O réu tem maus antecedentes (Processo nº 0004492-32.2010.8.26.0019 – 1ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, como incurso nos Artigo(s) 33, "caput", c.c. artigo 33, § 4º, ambos da Lei 11.343/06, com trânsito em julgado para a Defesa em 03/11/2011 e Processo nº 0011871-29.2007.8.26.0019 – 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, como incurso no Artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, com trânsito em julgado para a Defesa em 03/03/2011) e outras condenações que o trânsito em julgado para a defesa se deu há mais de dez anos, longevos e que não recomendam a exasperação da pena base como circunstância judicial.

Para o C. Superior Tribunal de Justiça, condenação de há mais de dez anos da data do fato devem ser alcançadas pelo direito ao esquecimento (vide REsp 1.875.382, Sexta Turma). Fixo a pena base no mínimo legal.

Na segunda fase, agora relevante, é reincidente específico (Processo nº 0005533-24.2016.8.26.0019 – 2ª Vara Criminal do Foro de Americana/SP, incurso no Art. 155 § 4º, II, IV c/c Art. 14, II ambos do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 25/09/2017; Processo nº 0012923-16.2014.8.26.0019 – Vara do Juizado Especial Cível do Foro de Americana/SP, como incurso no Art. 331 do Código Penal, com trânsito em julgado para a Defesa em 06/02/2019). Por essa fundamentação, aumento a pena na segunda fase em 1/6 (um sexto).

Na terceira fase, à mingua de causas gerais de aumento e diminuição previstas na parte Geral do Código Penal ou especiais, previstas na Parte Especial do Código, adoto a pena fixada em segunda fase como definitiva aplicada.

Reincidente específico, o réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Idem para o sursis.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a JUSTIÇA PÚBLICA promoveu, para condenar a DENNIS AUGUSTO DOS SANTOS às penas de dois (02) anos e quatro (04) meses de reclusão, regime inicial fechado e onze (11) dias-multa, piso, por infração ao artigo 155, §4º, inciso I, c.c. 61, I, ambos do Código Penal.

Observe-se a impossibilidade de aplicação do benefício do artigo 44 do CP por se cuidar de reincidência específica (passagens por crimes patrimoniais) e por haver prova de que a substituição não seria devida para a repreensão e retribuição da conduta. Idem para o sursis (reincidência), além de a pena superar dois anos (privativa de liberdade).

Não existem provas dos danos sofridos ou reclamação de prejuízo, provado, com instauração do contraditório a respeito. Deixo de arbitrar valor mínimo indenizatório.

Isento o réu das custas, assistido por defensor nomeado e presumida a necessidade (fls. 75).

Já encerrada a instrução, não mais prevalecem os motivos que deram ensejo à prisão cautelar, o que se considera em face do tempo da prisão e na Recomendação 62 do CNJ.

Faculto ao réu recurso em liberdade, expedindo-se alvará de soltura.

Após o trânsito, inscreva-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Americana, 04 de março de 2022.

ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA